TAHDİT KODLARINA İLİŞKİN GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1

(1) Bu genelgenin amacı, 11/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında tahdit kodlarının tanzim edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2

(1) Bu genelge, giriş yasaklarını, ön izin kararlarını, idari para cezalarını ve idari takip kodlarının içeriğini ve bu kodlara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3

(1) Bu genelge, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 9 uncu, 15 inci ve 102 nci maddeleri ile 17/3/2016 tarihli ve 29656 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4

(1) Bu genelgede yer alan;

a) **API:** Ülkeye girişinden önce yolcu hakkında, hava yolu taşıyıcısı tarafından toplanan temel biyografik bilgileri,

b) **Ay:** 30 günlük zaman dilimini,

c) **Düzensiz Göç Risk Analiz Birimi:** Vize veya vize muafiyeti kapsamında ülkemize giriş yapmak üzere hudut kapılarımıza gelen ve API/PNR veya diğer giriş-çıkış sistemleri tarafından uygulanacak senaryo sonucunda belirlenen yabancılara ülkeye girişleri sırasında yapılacak detaylı düzensiz göçmen mülakatını gerçekleştirecek birimi,

ç) **Genel Müdürlük:** Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

d) **Hudut Kapısı Personeli:** Hudut kapısında görev yapan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelini ve/veya hudut kapısında görevli İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin bulunmadığı yerlerde teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar emniyet personelini,

e) **İl Müdürlüğü:** İl Göç İdaresi Müdürlüğünü,

f) **Kanun:** 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu,

g) **Mücbir Sebep:** Bu genelge içerisinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte kişinin sorumluluğunu ortadan kaldıran, öngörülemeyen olay, olgu, durumu,

ğ) **Özel Meşruhatlı Vize:** Kalış amacı, giriş yasağı, ülke şartı gibi nedenlerle konsolosluklarca İçişleri Bakanlığına istizan edilerek sonuçlandırılan vizeyi,

h) **PNR:** Hava yolu taşıyıcısı tarafından rezervasyon veya bilet alım aşamasında yolcudan alınan ve rezervasyon ve/veya kalkış kontrol sistemlerinde muhafaza edilen tüm bilgileri,

ı) **Tahdit:** Giriş yasakları, ön izin kararları ve idari takip kodlarını,

i) **Yıl:** 365 günlük zaman dilimini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

"Ç" Kodlu Giriş Yasakları

Yetki ve Kapsam

Madde 5

(1) "Ç" kodlarına ilişkin veri girişleri Genel Müdürlük, İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından yapılır.

(2) Haklarında sınır dışı etme kararı alınan ve ülkemizden çıkışı sağlanmak üzere hudut kapılarına götürülen yabancıların "Ç" kodlu veri girişleri İl Müdürlükleri tarafından; sınır dışı etme kararı bulunmayan ancak ülkemizi terk etmek üzere kendiliğinden hudut kapılarına gelen veya sınır dışı etme kararı alınarak terke davet edilenler ile idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılardan ülkemizden çıkış yapmak üzere hudut kapılarına gelenlerin "Ç" kodlu veri girişleri ise hudut kapısı personeli tarafından yapılır.

(3) 6 ncı maddede sayılan "Ç" kodlu veri girişlerine ilişkin olarak ilgili madde içerisinde aksi belirtilmedikçe yetkili birim kaldırma işlemini de yapmaya yetkilidir.

Türleri

Madde 6

(1) Ç-101, Ç-102, Ç-103, Ç-104, Ç-105 ve **Ç-167** kodlu veri girişleri, aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde gerçekleştirilir.

a) İhlal edilen süreye ilişkin para cezalarını ödeyip ödemediklerine bakılmaksızın İl Müdürlükleri tarafından haklarında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı alınan yabancılar ile vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini 10 günden fazla aşanlardan sınır dışı etme kararı alınmadan çıkış yapmak üzere hudut kapılarına gelerek para cezalarını ödemeyenlere;

1) 10 günden (hariç) 3 aya kadar vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 3 ay süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-101 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 3 Ay Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

2) 3 ay (dâhil) ile 6 ay arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 6 ay süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-102 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 6 Ay Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

3) 6 ay (dâhil) ile 1 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-103 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

4) 1 yıl (dâhil) ile 2 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 2 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-104 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

5) 2 yıldan (dâhil) fazla vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-105 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu veri girişi yapılır.

b) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini 3 aydan fazla aşanlardan, haklarında sınır dışı etme kararı alınmadan hudut kapılarına veya İl Müdürlüklerine kendiliğinden gelenlere, para cezalarını ödemeleri halinde;

1) 3 ay (dâhil) ile 6 ay arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-167 (3 Ay (Dâhil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen)** kodlu,

2) 6 ay (dâhil) ile 1 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 3 ay süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-101 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 3 Ay Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

3) 1 yıl (dâhil) ile 2 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-103 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

4) 2 yıl (dâhil) ile 3 yıl arasında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 2 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-104 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu,

5) 3 yıldan (dâhil) fazla vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunanlara 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklayan **Ç-105 (Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali 5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)** kodlu veri girişi yapılır.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan "Ç" kodlu giriş yasakları;

1) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini 3 aya kadar aşanlardan, haklarında sınır dışı etme kararı alınıp V-137 (Türkiye'yi Terke Davet Edilen Yabancılar) kodlu tahdit veri girişi yapılanlara, kendilerine tanınan *terke davet* süresi içerisinde ülkeden çıkış yapmaları ve para cezalarını ödemeleri halinde,

2) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresini 3 aya kadar aşanlardan, haklarında sınır dışı etme kararı alınmadan önce çıkış yapmak üzere hudut kapılarına veya İl Müdürlüklerine *kendiliğinden gelenlere* para cezalarını ödemeleri halinde uygulanmayacaktır.

(2) Ç-113 (Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Ülkemize yasadışı giriş-çıkış yapan veya teşebbüs eden yabancılar hakkında 2 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla Ç-113 kodlu veri girişi yapılır.

b) İl Müdürlükleri tarafından ülkemize yasadışı giriş-çıkış yapması veya bunlara teşebbüs etmesi sebebiyle haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancıların Ç-113 kodlu veri girişleri İl Müdürlükleri tarafından, ülkemizden çıkış yapmak üzere kendiliğinden hudut kapılarına gelenlerin Ç-113 kodlu veri girişleri ise hudut kapısı personeli tarafından yapılır.

(3) Ç-114 (Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar) kodlu veri girişi;

Suça karışmaları sebebiyle haklarında adli işlem yapılarak mevcut vize, çalışma izni veya ikamet izni iptal edilen ya da sınır dışı etme kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancılar hakkında 2 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla İl Müdürlükleri tarafından Ç-114 kodlu veri girişi yapılır.

(4) Ç-115 (Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Cezaevinde bulunmakta iken tahliyesine karar verilerek salıverilen, tahliyelerini müteakip haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancıların 2 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla İl Müdürlükleri tarafından Ç-115 kodlu veri girişi yapılır.

b) Haklarında Ç-115 kodu bulunan yabancıların, cezaevinde bulunmasına sebebiyet veren suç türü Genel Müdürlüğe bildirilir ve Genel Müdürlük tarafından suç türüne göre "G" ve/veya "N" kodlu veri girişi yapılır.

c) Cezaevinden tahliye olan yabancının, hakkında isnat edilen suçtan beraat etmesi halinde, bu suça istinaden yapılan tüm veri girişleri kaldırılır.

(5) Ç-116 (Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar) kodlu veri girişi;

Geçimini meşru olmayan yollardan sağlamaları sebebiyle haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancıların 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla İl Müdürlükleri tarafından Ç-116 kodlu veri girişi yapılır.

(6) Ç-117 (Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar) kodlu veri girişi;

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa veya çalışma izinleriyle ilgili diğer mevzuata göre çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilerek haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancıların 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla İl Müdürlükleri tarafından Ç-117 kodlu veri girişi yapılır.

(7) Ç-118 (Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kamu sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalık taşıdığı doktor raporuyla sabit olması sebebiyle haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancıların 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla İl Müdürlükleri tarafından Ç-118 kodlu veri girişi yapılır.

b) Yabancının bulaşıcı hastalık taşımadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden rapor alınması veya yurt dışında bir hastaneden alınan raporun dış temsilciliklerimizce apostil şerhi yaptırılarak gönderilmesi durumunda söz konusu tahdit kaydı kaldırılır.

(8) Ç-141 (Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen) kodlu veri girişi;

Uluslararası Terörizm Faaliyetlerine doğrudan ya da dolaylı olarak katıldığı/katılacağı veya destek verdiği ya da İnterpol tarafından "terörizm" gerekçesiyle arandığı bildirilen yabancıların ülkemize girişlerini 5 yıl süreyle yasaklamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından Ç-141 kodlu veri girişi yapılır.

(9) Ç-149 (Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen) kodlu veri girişi;

a) Ülkemize girişine izin verilmeyerek *kabul edilemeyen yolcu* kapsamına alınan yabancılardan; çatışma bölgeleriyle bağlantılı olabileceği veya çatışma bölgelerine geçebileceği Risk Analiz Birimleri tarafından değerlendirilenler hakkında hudut kapıları personeli tarafından ülkemize girişlerini 5 yıl süreyle yasaklayan Ç-149 kodlu veri girişi yapılır.

b) Yabancı Terörist Savaşçı şüphelisi kapsamında işlem görüp gönüllü olarak ülkesine dönmek isteyen geçici koruma sahibi yabancılar hakkında ise İl Müdürlükleri tarafından Ç-149 kodlu veri girişi yapılır.

c) Söz konusu veri girişine ilişkin tutanaklar Genel Müdürlüğe ivedilikle iletilir, kaldırma işlemi ise Genel Müdürlük tarafından yapılır.

(10) Ç-150 (Sahte Belge ile Giriş–Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Ülkemize giriş- çıkış veya transit geçiş yapmak üzere gelen veya vize vermeye yetkili makamlara sahte ya da başkasına ait orijinal belgeleri ibraz ettikleri anlaşılanlar ile elektronik vizelerin başvuru aşamasında sahte bilgi girdiği tespit edilen yabancılardan hem belgede kimlik bilgileri yer alan kişiler hem de sahte ya da başkasına ait orijinal belgeyi ibraz edenler hakkında, ülkemize girişlerini 5 yıl süreyle yasaklayan Ç-150 kodlu veri girişi yapılır.

b) Ç-150 kodlu veri girişleri, anılan durumun vize vermeye yetkili makamlarca tespit edilerek Genel Müdürlüğe bildirilmesi halinde Genel Müdürlük tarafından, ülkemize giriş-çıkış veya transit geçiş sırasında tespit edilmesi halinde hudut kapısı personeli tarafından yapılır.

c) Sahte ya da başkası tarafından ibraz edilen orijinal belgede kimlik bilgileri yer alan kişinin, bu durumun kendi iradesi dışında gerçekleştiğine dair bilgi ve belge sunması ve bu belgelerin uygun görülmesi halinde söz konusu veri girişi kaldırılır.

(11) Ç-151 (Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri) kodlu veri girişi;

a) Göçmen kaçakçılığı ve/veya insan ticareti suçları nedeniyle haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancıların ülkemize girişlerini 5 yıl süreyle yasaklamak amacıyla Genel Müdürlük veya İl Müdürlükleri tarafından Ç-151 kodlu veri girişi yapılır.

b) Hakkında Ç-151 kodu bulunan yabancılara göçmen kaçakçılığı ve/veya insan ticareti dışında başka bir suça karışmamış ve/veya başka bir suçtan aranmıyor olmaları halinde Ç-114 veya Ç-115 kodlu veri girişi yapılmaz.

(12) Ç-152 (Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar) kodlu veri girişi;

Ülkemize girişi kısa süreli olarak engellenmek istenen yabancılar hakkında ülkemize girişlerini 1 yıl süreyle yasaklamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından Ç-152 kodlu veri girişi yapılır.

(13) Ç-166 (Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan) kodlu veri girişi;

Ülkemize girişine izin verilmeyerek *kabul edilemeyen yolcu* kapsamına alınan yabancılardan V-163 kodu bulunan ve ülkemize girişi Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri kapsamında uygun görülmeyen yabancılar hakkında 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla hudut kapısı personeli tarafından Ç-166 kodlu veri girişi yapılır.

(14) Ç-179 (Organ/Doku Ticareti) kodlu veri girişi;

Organ/Doku ticareti sebebiyle haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkemizden çıkışı sağlanan yabancıların 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla İl Müdürlükleri tarafından Ç-179 kodlu veri girişi yapılır.

"Ç" Kodlu Giriş Yasağı Bulunan Yabancılar

Madde 7

(1) Hakkında "Ç" kodu bulunan yabancıların yasaklı olduğu süre içerisinde ülkemize giriş yapmak istemesi halinde, dış temsilciliklerimizden Genel Müdürlüğe istizan edilmek suretiyle düzenlenen amacına uygun özel meşruhatlı vize talebinde bulunmaları gerekmektedir.

(2) Hakkında "Ç" kodu bulunan yabancıların, Genel Müdürlüğe istizan edilmek suretiyle dış temsilciliklerimizce düzenlenen özel meşruhatlı vizeyle hudut kapılarına gelmeleri halinde, varsa gerekli para cezalarını ödemeleri kaydıyla "Ç" kapsamındaki tüm tahdit kodları hudut kapısı personeli tarafından resen kaldırılarak vize umumi hükümleri çerçevesinde ülkemize girişlerine izin verilir.

(3) Genel Müdürlüğe istizan edilmek suretiyle özel meşruhatlı vize almış olsalar dahi hakkında Ç-141 ve Ç-149 kodlu veri girişi bulunan yabancıların giriş yapmak üzere hudut kapılarına gelmeleri halinde, ülkemize girişlerine izin verilmez.

(4) Haklarında "Ç" kodu bulunan yabancılardan Genel Müdürlüğe istizan edilmek suretiyle dış temsilciliklerimizce verilmiş özel meşruhatlı vize hamili olmayanların ülkemize girişlerine izin verilmez ve kabul edilemeyen yolcu kapsamında değerlendirilerek işlem tesis edilir. Bu yabancılara, dış temsilciliklerimizden amacına uygun özel meşruhatlı vize alarak gelmeleri halinde, ülkemize giriş yapabileceklerine dair "*Kabul Edilemeyen Yolcu Bilgi Formu*" ve ayrıca "*Giriş Yasağı Kararı Tebliği*" yapılarak tebligat formlarının bir örneği yabancının dosyasında muhafaza edilir.

(5) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden (mavi kart hamili) yabancılar hakkında "Ç" kodlu veri girişi yapılmayacaktır. Ancak; "milli güvenlik" ve "kamu düzeni" aleyhine faaliyet gösterdiği/gösterebileceği anlaşılanlar hakkında Ç-141 ve Ç-149 kodlu veri girişi yapılır.

(6) Hakkında "Ç" kodu bulunan bir yabancının farklı kimlik bilgilerinin tespit edilmesi halinde, tahdit kayıtlarında gerekli güncelleme işlemleri tespit eden birim tarafından yapılır.

İstisnai Hükümler

Madde 8

(1) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresi içerisinde ortaya çıkan herhangi bir mücbir sebeple vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan bu durumunu belgeleyenler hakkında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen "Ç" kodlu veri girişi yapılmayacak ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyecektir. Mücbir sebebe binaen seyahat edemeyeceklerine ilişkin ibraz edilen doktor raporlarının, bir uzman ve başhekim onaylı olması halinde, özel hastane veya devlet hastanesinden alınmış olması yeterli görülecektir.

(2) Ülke genelinde ve/veya dünyada meydana gelen mücbir sebepler nedeni ile vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında Genel Müdürlük talimatı çerçevesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen "Ç" tahdit kodlu giriş yasakları uygulanmayabilir ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

"G" Kodlu Giriş Yasakları

Yetki ve Kapsam

Madde 9

(1) "G" kodlarına ilişkin veri girişleri ve kaldırma işlemleri yalnızca Genel Müdürlük tarafından yapılır

G Kodlu Giriş Yasağı Bulunan Yabancılar

Madde 10

(1) Hakkında "G" kodu bulunan yabancının ülkemize giriş yapmak üzere hudut kapılarına gelmesi halinde, ülkemize girişine izin verilmez ve kabul edilemeyen yolcu kapsamında değerlendirilerek işlem tesis edilir.

(2) Hakkında "G" kodu bulunan yabancıya, hudut kapısı personeli tarafından hakkındaki giriş yasağıyla birlikte ülkemize girişinin uygun görülmediğine dair kabul edilmeyen yolcu tebliği ve ayrıca giriş yasağı kararı tebliği yapılarak tebligat formunun bir örneği her ayın 2 nci ve 17 nci gününde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Gerekli görülmesi halinde "G" kodlu veri girişi Genel Müdürlükçe kaldırılabilir veya "G" kodu saklı kalmak kaydıyla belirli sürelerle yabancının ülkemize girişine izin verilebilir.

(4) "G" kodu saklı kalmak kaydıyla ülkemize girişine izin verilmesi uygun görülen yabancı hakkında, yabancının giriş yapacağı hudut kapısına Genel Müdürlük tarafından yazılı talimat gönderilir ve ilgili hudut kapısı bu talimata istinaden hakkındaki "G" kodu saklı kalmak kaydıyla yabancının ülkemize girişine izin verir.

(5) Hakkında "G" kodu bulunan şahsın Türk vatandaşı olduğunun tespit edilmesi halinde, Anayasanın 23'üncü maddesi gereği Genel Müdürlükten görüş talep edilmeksizin Türk vatandaşlarına uygulanan genel hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir ve haklarındaki "G" kodlu tahdit kaydının kaldırılması için Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(6) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden mavi kart hamili olan yabancılar hakkında "milli güvenlik" ve "kamu düzeni" nedenleri ile giriş yasağı kararı alınabilir.

(7) Hakkında "G" kodu bulunan bir yabancının kimliğine ilişkin farklı bilgilerin tespit edilmesi halinde, tahdit kayıtlarında gerekli güncelleme yapılması amacıyla yabancının kimliğine ilişkin bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

"N" Kodlu Ön İzin Kararları

Yetki ve Kapsam

Madde 11

(1) "N" kodlu ön izin (istizan) kararlarına ilişkin veri girişleri EK-3'te yer alan suç türleri için Genel Müdürlük tarafından, EK-4'te yer alan idari yaptırımlar için ise İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından yapılır.

(2) "N" kodlu ön izin (istizan) kararı bir giriş yasağı kararı olmayıp, Genel Müdürlüğün izni ve bilgisi dâhilinde yabancının ülkemize girişine izin verilmesini içeren bir tedbir kararıdır.

(3) 13 üncü maddede sayılan "N" kodlu veri girişlerine ilişkin olarak ilgili madde içerisinde aksi belirtilmedikçe yetkili birim kaldırma işlemini de yapmaya yetkilidir.

N Kodlu Ön İzin Kararı Bulunan Yabancılar

Madde 12

(1) Dış temsilciliklerimizce Genel Müdürlüğe istizan edilerek verilmiş "özel meşruhatlı vize" hamili olan yabancıların, hakkında EK-3'te yer alan "N" kodlu ön izin (istizan) kararı saklı kalmak üzere vize umumi hükümleri çerçevesinde, ülkemize girişlerine izin verilir.

(2) Genel Müdürlüğe istizan edilmek suretiyle düzenlenen vizeler haricinde, hudut kapılarına gelen yabancıların ülkemize girişlerine izin verilmez ve kabul edilemeyen yolcu kapsamında değerlendirilerek işlem tesis edilir. Bu yabancılara, haklarındaki ön izin (istizan) kararına istinaden ülkemize girişlerinin uygun görülmediği ve dış temsilciliklerimizden özel meşruhatlı vize alarak gelmeleri halinde ülkemize giriş yapabilecekleri hakkında kabul edilmeyen yolcu tebliği ve ayrıca ön izin kararı tebliği yapılarak tebligat formunun bir örneği dosyasında muhafaza edilir.

(3) Ödenmemiş idari para cezası sebebiyle EK-4'te yer alan "N" kodlu kayıtları bulunan yabancıların ülkemize giriş yapmak üzere hudut kapılarına gelmesi halinde, haklarındaki para cezalarını ödemeleri ve ülkemize girişlerine engel olacak başka bir hususun bulunmaması kaydıyla "N" kodlu kayıtları hudut kapısı personeli tarafından resen kaldırılır ve vize umumi hükümleri çerçevesinde ülkemize girişlerine izin verilir.

(4) Yabancıya, hakkında alınan ön izin (istizan) kararından sonraki bir tarihte çalışma veya ikamet izni verilmiş ise, ön izin (istizan) kararı saklı kalmak kaydıyla yabancının ülkemize girişine izin verilir. Ayrıca, yapılan güvenlik uygulamalarında İl Müdürlükleri veya geri gönderme merkezlerine getirilen yabancılardan bu kapsamda olduğu tespit edilenler, haklarında sınır dışı ve idari gözetim kararı alınmaksızın yasal kalış hakları kullandırılmak üzere serbest bırakılır.

(5) Yabancıya, hakkında alınan ön izin (istizan) kararından önceki bir tarihte çalışma veya ikamet izni verilmiş ise bu yabancının ülkemize girişine izin verilmez ve kabul edilemeyen yolcu kapsamında değerlendirilerek işlem tesis edilir. Bu yabancılara dış temsilciliklerimizden özel meşruhatlı vize alarak gelmeleri halinde giriş yapabileceklerine dair kabul edilmeyen yolcu tebliği ve ayrıca ön izin kararı tebliği yapılarak tebligat formunun bir örneği dosyasında muhafaza edilir. Ayrıca yasal kalış hakkı sağlayan belgesi teslim alınarak belgeyi düzenleyen ilgili birime gönderilir. İlgili birim tarafından yabancının yasal kalış hakkına temel teşkil eden statüsü iptal edilir.

(6) EK-4 kapsamındaki idari para cezalarına ilişkin veri girişleri, ilgili tahdit kaydında aksi belirtilmedikçe, yabancıların sınır dışı edilmek üzere hudut kapılarına götürülmesi ya da ülke içerisinde tespit edilmesi halinde İl Müdürlükleri, çıkış yapmak üzere kendiliğinden hudut kapılarına gelmeleri halinde ise hudut kapısı personeli tarafından yapılır.

Türleri

Madde 13

(1) N-95 (Giriş Yasağı İhlalinin İdari Para Cezası) kodlu veri girişi;

Kanunun 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca girişleri yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye'ye girebilmiş olanlardan idari para cezasını ödemeyenler hakkında İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından N-95 kodlu veri girişi yapılır.

(2) N-96 (Tanınan Sürede Ülkemizden Çıkış Yapmamanın İdari Para Cezası) kodlu veri girişi;

Haklarında V-137 kodlu tahdit kaydı bulunan ve Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında tanınan sürede ülkemizden ayrılmayanlara İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından N-96 kodlu veri girişi yapılır.

(3) N-97 (Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası) kodlu veri girişi;

Haklarında V-71 kodlu tahdit kaydı bulunan ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci ve 68 inci maddeleri uyarınca idari işlem yapılanlardan idari para cezasını ödemeyenlere İl Müdürlükleri tarafından N-97 kodlu veri girişi yapılır.

(4) N-119 (6735 Sayılı Kanuna Göre İzinsiz Çalışmanın İdari Para Cezası) kodlu veri girişi;

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre izinsiz çalışmaktan kaynaklanan idari para cezasını ödemediği bildirilenler hakkında İl Müdürlükleri tarafından N-119 kodlu veri girişi yapılır.

(5) N-120 (Vize/Vize Muafiyeti/ Çalışma İzni/ İkamet İzni İhlali Sebebiyle İdari Para Cezası) kodlu veri girişi;

Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ihlalde kalınan süreye ilişkin harcın bir kat fazlasını veya varsa ihlale bağlı tahakkuk eden diğer harç ve para cezalarını ödemeyenler hakkında hudut kapısı personeli tarafından N-120 kodlu veri girişi yapılır.

(6) N-135 (Yasadışı Giriş-Çıkış Yapmanın veya Teşebbüs Etmenin İdari Para Cezası) kodlu veri girişi;

Kanunun 5 inci maddesine aykırı şekilde, Türkiye'ye yasa dışı giren veya Türkiye'yi yasa dışı terk eden ya da bunlara teşebbüs eden yabancılardan idari para cezasını ödemeyenler hakkında İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından N-135 kodlu veri girişi yapılır.

(7) N-136 (Sınır Dışı Seyahat Masrafı) kodlu veri girişi;

a) Sınır dışı işlemleri için seyahat masraflarının bir kısmı veya tamamı Genel Müdürlükçe karşılanan yabancılar hakkında sınır dışı seyahat masraflarının tahsil edilebilmesini teminen N-136 kodlu veri girişi İl Müdürlükleri tarafından yapılır.

b) Yabancıların seyahat masraflarına ilişkin yapılacak tahdit veri girişlerinde, merkezler arası sevk işlemleri hariç ülkesine gidene kadar yapılan tüm seyahat harcamaları veri girişinde belirtilecek olan meblağa dahil edilir.

(8) N-168 (102 nci Maddenin Ç Bendine Muhalefetten Kaynaklı İdari Para Cezası) kodlu veri girişi;

Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki işlemler sırasında kaçanlar ile bu işlem neticesinde hakkında V-160 kodlu veri girişi yapılan ve açıklamasında "Firar" ibaresi yer alanlara İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından N-168 kodlu veri girişi yapılır.

(9) N-169 (Bakanlıkça Belirlenen İdari Yükümlülüklere Uymamaya İlişkin İdari Para Cezası) kodlu veri girişi;

Kanunun 102 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemelerdeki yükümlülüklere uymayanlara ilişkin İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından N-169 kodlu veri girişi yapılır.

(10) N-170 (Kabahatler Kanunu ve Diğer İlgili Kanunların İhlalinden Kaynaklanan İdari Para Cezası) kodlu veri girişi;

a) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer ilgili kanunlara uymayan yabancılar hakkında İl Müdürlükleri tarafından N-170 kodlu veri girişi yapılır.

b) N-170 kodunun açıklamasına hangi kanuna muhalefetten bu tahdit kaydının girildiği açıklayıcı şekilde yazılır.

c) N-170 kodu, yabancı ülke içerisindeyken girildi ise yabancının statüsünü etkilemez.

(11) N-171 (Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemeden Kaynaklanan İdari Para Cezası) kodlu veri girişi;

İdari Gözetime Alternatif Tedbirlere tabi tutularak hakkında V-144 kodu veri girişi yapılan ve Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındaki yükümlülüklere uymayanlar uymaması sebebiyle açıklamasında "57/A Yükümlülüklerine Uymama" ibaresiyle V-160 kodlu veri girişi yapılanlara İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından N-171 kodlu veri girişi yapılır.

(12) N-172 (Gönüllü Geri Dönüşe İlişkin Seyahat Masrafı) kodlu veri girişi;

Düzensiz göçmenler, insan ticareti mağdurları ve uluslararası koruma sürecinin herhangi bir aşamasında olan yabancılardan "ulusal gönüllü geri dönüş mekanizması" kapsamında ülkemizden çıkış yapması amacıyla iş ve işlemleri devam ederken bu süreç içerisindeki herhangi bir aşamada gönüllü geri dönüşten vazgeçtiğini bildiren ya da ülkemizden çıkış yapması kararlaştırılan tarihte semti meçhule gittiği tespit edilen yabancılar hakkında yapılan harcamalara ilişkin olarak İl Müdürlükleri tarafından N-172 koldu veri girişi yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

"O" Kodlu Giriş Yasakları

Yetki ve Kapsam

Madde 14

(1) "O" kodlarına ilişkin veri girişleri uluslararası koruma başvurusuna olumsuz karar verilen yabancılar hakkında İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından yapılır.

(2) 15 inci maddede sayılan "O" kodlu veri girişlerine ilişkin olarak ilgili madde içerisinde aksi belirtilmedikçe veri girişini yapan birim kaldırma işlemini de yapmaya yetkilidir.

Türleri

Madde 15

(1) O-100 (UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar-1 yıl) kodlu veri girişi;

Uluslararası koruma başvurusundan gönüllü olarak vazgeçen yabancılar hakkında 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla O-100 kodlu veri girişi yapılır.

(2) O-176 (UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar-3 yıl) kodlu veri girişi;

Uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma başvurusu hakkında kabul edilemez başvuru veya uluslararası korumaya muhtaç değil kararı verilen yabancılar ve uluslararası koruma statüleri sona erdirilen yabancılar hakkında 3 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla O-176 kodlu veri girişi yapılır.

(3) O-177 (UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar-5 yıl) kodlu veri girişi;

Uluslararası koruma başvurusu hakkında hariçte bırakma kararı verilen, uluslararası koruma statüsü iptal edilen, uluslararası koruma başvurusu reddedilen yabancılar hakkında 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla O-177 kodlu veri girişi yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

"V" Kodlu İdari Takip Kodları

Yetki ve Kapsam

Madde 16

(1) "V" kodlu idari takip kodları giriş yasağı veya ön izin kararı olmayıp, yabancılar hakkında yapılan iş ve işlemlerin takibini içeren, arşiv kayıtlarındaki bilgiler çerçevesinde İl Müdürlükleri veya hudut kapısı personeli tarafından tesis edilecek işlemlere esas teşkil eden durum kodu niteliğindedir.

(2) "V" kodlarına ilişkin veri girişleri İl Müdürlükleri, hudut kapısı personeli veya istisnai durumlarda Genel Müdürlük tarafından yapılır.

(3) 17 nci maddede sayılan "V" kodlu veri girişlerine ilişkin olarak ilgili madde içerisinde aksi belirtilmedikçe yetkili birim kaldırma işlemini de yapmaya yetkilidir.

Türleri

Madde 17

(1) V-68 (İkamet İzni Verilmesi Bakanlık İznine Tabi) kodlu veri girişi;

a) Daha önce düzensiz göçe konu olduğu, hakkında adli ve idari işlem yapıldığı veya Genel Müdürlükçe ikamet izni sürecinin takibine ve detaylı incelenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen yabancıların ikamet izni talep etmeleri halinde, arşiv kayıtlarındaki bilgiler çerçevesinde durumlarının yeniden değerlendirilmesi ve kontrol altında tutulması amacıyla V-68 kodlu veri girişi yapılır.

b) Söz konusu veri girişinin yapılması hususunda Genel Müdürlük talimatı çerçevesinde İl Müdürlükleri veya istisnai durumlarda Genel Müdürlük yetkilidir.

c) Hudut kapısı personeli tarafından, vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izniyle giriş-çıkış yapmak isteyen yabancılara ilişkin kontrollerde, V-68 kodu bulunduğu tespit edilenlerin giriş-çıkışına ilişkin olarak vize genel hükümlerine ve ikamet/çalışma izni sürelerine dikkat edilerek işlem tesis edilir.

ç) İl Müdürlükleri tarafından, Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında çeşitleri belirtilen ikamet izinlerinden herhangi birine müracaat eden yabancılara ilişkin yapılacak inceleme sonucunda, haklarında V-68 kodu bulunduğu tespit edilenlerin arşiv kayıtları incelenerek talep ettiği ikamet izni türü için mevzuatta aranan diğer şartları sağlaması halinde ikamet izni verilmesi uygun görülenlerin durumları İl Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

d) 8/9/2005 tarihli ve 72 sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren haklarında formalite evlilik sebebiyle işlem yapıldığı için V-68 ve V-70 kodlu veri girişi yapılan yabancılar hakkındaki V-68 kodlu kayıtlar, arşiv kayıtlarında formalite evlilik dışında sakıncalı bir durumunun bulunmaması halinde, Genel Müdürlük talimatı beklenmeksizin İl Müdürlükleri tarafından kaldırılır. Ayrıca 2/4/2004 tarihli ve 63 sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten 8/9/2005 tarihli ve 72 sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen sürede formalite evlilik sebebiyle haklarında V-68 kodlu veri girişi yapılan yabancıların, arşiv kayıtlarında formalite evlilik dışında sakıncalı bir durumunun bulunmaması halinde V-68 kodu kaldırılarak V-70 kodlu veri girişi yapılır.

(2) V-69 (İkamet İzni İptal Edilen Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) İkamet izni verilen yabancılardan GöçNet sisteminde ikamet izni iptal/kesme/geri alma işlemi yapılanlar hakkında ikamet izni belgesi teslim alınıp alınmadığına bakılmaksızın V-69 kodlu veri girişi İl Müdürlükleri tarafından yapılır.

b) İkamet izni geçiş başvurusu yaparak ikamet izni türünü değiştiren yabancılar hakkında V-69 kodlu veri girişi yapılmaz.

c) Hudut kapısı personeli tarafından; geçerli ikamet izni belgesi ile ülkemize giriş yapmak isteyen yabancılara ilişkin kontroller sırasında V-69 kodu bulunduğu tespit edilenlerin ikamet izni belgeleri teslim alınarak ilgili İl Müdürlüklerine gönderilir ve V-69 kodu kaldırılarak vize genel hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir. Ancak V-69 kodunun, yabancının ülkeden çıkış yaptıktan sonra girildiğinin tespit edilmesi halinde veri girişinin başlangıç tarihi ile çıkış yaptığı tarihe kadar geçen ihlale ilişkin para cezası tahsil edilir ve ödemeyenler hakkında ayrıca N-120 kodlu veri girişi yapılır.

ç) Giriş yapmak üzere hudut kapılarına gelen aktif ikamet izni bulunmayan yabancılar hakkında ise varsa V-69 kodu hudut kapısı personeli tarafından kaldırılarak vize umumi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

d) Ülkemizden çıkış yapmak isteyen yabancılara ilişkin kontroller sırasında V-69 kodu bulunduğu tespit edilenlerin ikamet izni belgeleri teslim alınarak ilgili İl Müdürlüklerine gönderilir. Çıkış yapmaları için kendilerine tebliğ edilen süre içerisinde çıkış yapmayanlar ile herhangi bir tebliğ belgesi ibraz etmeyenler hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde ihlal edilen süreye karşılık gelen "Ç" kodlu veri girişi yapılır ve ihlal süresi V-69 kodlu veri girişinin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanmak üzere para cezasını ödemeyenler hakkında ayrıca N-120 kodlu veri girişi yapılır.

e) İkamet izni verilmesi uygun görülen yabancılar hakkında varsa V-69 kodu İl Müdürlükleri tarafından kaldırılır.

(3) V-70 (Formalite Evlilik) kodlu veri girişi;

a) Kanunun 37 nci maddesi çerçevesinde ikamet izni alabilmek amacıyla evlilik yaptığı anlaşılan yabancılar hakkında İl Müdürlükleri tarafından V-70 kodlu veri girişi yapılır.

b) Aile ikamet izni dışında herhangi bir ikamet izni türüne müracaat eden yabancılardan haklarında V-70 kodu bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları, arşiv dosya kayıtları incelenmesinden sonra talep ettiği ikamet izni türünde aranan şartları sağlamaları halinde, söz konusu tahdit kaydı saklı kalmak kaydıyla İl Müdürlükleri tarafından resen sonuçlandırılır.

c) Veri girişi yapılmasına esas teşkil eden evliliğin sona erdiğinin anlaşılması durumunda, yabancı hakkındaki V-70 kodu kaldırılır.

ç) Daha önce formalite evlilik yaptığı anlaşılan yabancıların yeniden aile ikamet izni talebinde bulunmaları halinde öncelikle tahkikat yapılarak komisyon kararı alınır. Yapılan tahkikatlar neticesinde evliliğin aile birliği kurmaya yönelik olduğunun anlaşılması halinde V-70 kodu kaldırılarak gerekli işlemler tesis edilir.

d) Hudut kapısı personeli tarafından; vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izniyle giriş-çıkış yapmak isteyen yabancılara ilişkin kontrollerde hakkında V-70 kodu bulunduğu tespit edilenlerin giriş-çıkışına ilişkin olarak vize genel hükümlerine ve ikamet izni sürelerine dikkat edilerek işlem tesis edilir.

(4) V-71 (Adres Değişikliğini Bildirmeyen/Gerçeğe Aykırı Beyan Eden Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Adres kayıt sistemine kayıtlı adresini veya Türkiye'de kalacağını beyan ettiği adresini ilgili makamlara yasal süresi içerisinde bildirmeyen veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar hakkında 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci ve 68 inci maddeleri uyarınca yapılan idari işlem neticesinde İl Müdürlükleri tarafından V-71 kodlu veri girişi yapılır.

b) İkamet izni işlemlerinde beyan ettikleri adreste ikamet etmedikleri anlaşılan ya da adres değişikliğini süresi içerisinde bildirme yükümlülüğüne uymayanlar hakkında İl Müdürlükleri tarafından V-71 kodlu veri girişi yapılır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci ve 68 inci maddeleri uyarınca haklarında idari işlem yapılanlardan idari para cezasını ödemeyenler hakkında ayrıca N-97 kodlu veri girişi yapılır.

c) V-71 kodu bulunan yabancıların ikamet izni müracaatları, idari para cezalarını ödemeleri halinde V-71 kodu ve varsa N-97 kodu kaldırılarak genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır.

(5) V-74 (Çıkışı Bakanlık/Valiliklere Bildirilecek Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Ülkemizde uluslararası koruma başvurusunda bulunan yabancıların GöçNet sistemi üzerinden başvuru kaydının tamamlanmasının ardından İl Müdürlükleri tarafından V-74 kodlu veri girişi yapılır.

b) Yabancının uluslararası koruma başvurusu hakkında aleyhte son karar oluşması, yabancının ülkemizden çıkış yapması veya sınır dışı edilecek olması ya da yerleştirme işlemleri kapsamına alınması durumunda yabancının halihazırda ikamet ettiği İl Müdürlüğü tarafından V-74 kodu kaldırılır.

(6) V-84 (180/90 İkamet Şartlı Vize) kodlu veri girişi;

a) Türkiye'de 180 günde 90 gün kalma süresini tamamlayarak hudut kapılarımıza gelmiş olan yabancıların ülkemize girişlerine mani başka bir husus bulunmaması halinde, ülkeye giriş tarihinden itibaren ikamet izni almak amacıyla 10 (on) gün içinde ikamet edecekleri ildeki İl Müdürlüklerine başvurmayı ve "İkamet İzni Şartlı Giriş Formu" nda belirtilen hususları kabul ettiklerini beyan etmeleri kaydıyla girişlerine izin verilerek hudut kapısı personeli tarafından genel hükümler çerçevesinde işlemler başlatılır ve haklarında V-84 kodlu veri girişi yapılır.

b) 180 günde 90 gün uygulaması kapsamında "İkamet İzni Şartlı Giriş Formu" düzenlenen ve V-84 kodu bulunan yabancıların 10 (on) günlük yasal süre içerisinde ikamet izni müracaatında bulunmaları ve ikamet izni verilmesinin İl Müdürlüklerince uygun görülmesi halinde, söz konusu tahdit kaydı ikamet iznini veren İl Müdürlüğü tarafından kaldırılır.

c) Hudut kapılarında yaşanılan yoğunluk nedeniyle sehven V-84 kodlu veri girişi yapılamayan yabancılar hakkında "İkamet İzni Şartlı Bilgi Formu" nu ibraz etmeleri halinde İl Müdürlüklerince V-84 kodlu veri girişi yapılır ve bu yabancılara ikamet izni verilmesi halinde söz konusu tahdit kaydı kaldırılır.

ç) İkamet iznine 10 (on) gün içerisinde müracaat etmeyen yabancıların ülkeden çıkışlarında, giriş tarihinden itibaren ikamet izni ihlalinden kaynaklanan cezalı harç hudut kapısı personeli tarafından hesaplanarak haklarındaki V-84 kodu kaldırılır. 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde ihlal edilen süreye karşılık gelen "Ç" kodlu veri girişi ve para cezasını ödemeyenler hakkında ayrıca N-120 kodlu veri girişi yapılır.

d) V-84 kapsamında şartlı giriş yaparak 10 (on) gün içerisinde İl Müdürlüklerine ikamet izni müracaatında bulunan ancak ikamet izni talebi uygun görülmeyerek 10 (on) gün içerisinde ülkemizden çıkış yapması gerektiği kendilerine tebliğ edilenler hakkındaki V-84 kodu İl Müdürlüğü tarafından kaldırılır ve V-157 kodlu veri girişi yapılır.

(7) V-87 (Gönüllü Geri Dönüş Yapan Geçici Koruma Sahibi) kodlu veri girişi;

Geçici koruma kapsamında olup da "gönüllü geri dönüş" çerçevesinde ülkemizden çıkış işlemi gerçekleştirilen yabancılar hakkında, çıkış yaptıkları hudut kapısı personeli tarafından V-87 kodlu veri girişi yapılır. Bu kapsamdaki yabancılardan tekrar geçici koruma kapsamına alınması uygun görülenlerin V-87 kodu yabancının hazır bulunduğu İl Müdürlüğü tarafından kaldırılır.

(8) V-88 (Çalışma İzni Geçersiz Kılınan Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) İlgili kurumlarca yabancının çalışma izninin iptal edildiğinin bildirilmesi halinde yabancı hakkında ilgili İl Müdürlüğü tarafından V-88 kodlu veri girişi yapılır.

b) Yabancının yasal süre içerisinde ülkemizden ikamet izni veya çalışma izni alması durumunda, çalışma veya ikamet izni aldığı ildeki İl Müdürlüğü tarafından hakkındaki V-88 kodu kaldırılır.

c) Hudut kapısı personeli tarafından; geçerli çalışma izni belgesi ile ülkemize giriş yapmak isteyen yabancılara ilişkin kontroller sırasında V-88 kodu bulunduğu tespit edilenlerin çalışma izni belgeleri teslim alınarak ilgili kuruma gönderilir ve V-88 kodu kaldırılarak vize genel hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.

ç) Ülkemizden çıkış yapmak isteyen yabancılara ilişkin kontroller sırasında V-88 kodu bulunduğu tespit edilenlerin çalışma izni belgeleri teslim alınarak ilgili kuruma gönderilir. Çıkış yapmaları için kendilerine tebliğ edilen süre içerisinde çıkış yapmayanlar ile herhangi bir tebliğ belgesi ibraz etmeyenler hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde ihlal edilen süreye karşılık gelen "Ç" kodlu veri girişi yapılır ve ihlal süresi V-88 kodlu veri girişinin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanmak üzere para cezasını ödemeyenler hakkında ayrıca N-120 kodlu veri girişi yapılır.

(9) V-89 (Geri Kabulü Sağlanan Yabancılar) kodlu veri girişi;

18 Mart 2016 tarihli Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Mutabakat Zaptı, Türkiye-Yunanistan Geri Kabul Protokolü ve diğer Geri Kabul anlaşmaları kapsamında geri alınan düzensiz göçmenlere teslim alınan ildeki İl Müdürlüğü tarafından V-89 kodlu veri girişi yapılır.

(10) V-91 (Ülkeden Çıkışı İzne Tabi Olan Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar) kodlu veri girişi;

Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan yabancılardan ülkeden çıkış işlemlerinin izne tabi olması gerektiği değerlendirilenler hakkında İl Müdürlükleri tarafından V-91 kodlu veri girişi yapılır.

(11) V-92 (Mükerrer Kaydı Olan Geçici Koruma Sahibi Yabancılar) kodlu veri girişi;

Ülkemizde geçici koruma kapsamında ikamet etmekte olan Suriye uyruklu yabancılardan 2 veya 3 kez kayıt işlemi yaptıranların en yeni kayıtları sistem üzerinde aktif halde tutulur. Diğer kayıtlar hakkında İl Müdürlükleri tarafından V-92 kodlu veri girişi yapılır.

(12) V-137 (Türkiye'yi Terke Davet Edilen Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Türkiye'yi terke davet edilen yabancılar hakkında kendilerine tanınan sürede çıkış yapıp yapmadıklarının kontrol ve takibini sağlamak amacıyla terke davet etme işlemini gerçekleştiren İl Müdürlüğü tarafından V-137 kodlu veri girişi yapılarak ülkemizden çıkmaları için tanınan süre açıklama alanında belirtilir ve buna uygun idari para cezaları uygulanır.

b) Terke davet süresi içinde hudut kapısına gelenlerden varsa vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinden kaynaklanan para cezalarını ödeyenlerden 3 aylık süreyi aşmayanlar hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan giriş yasakları uygulanmaz ve çıkışlarına müteakip haklarındaki V-137 kodu hudut kapısı personeli tarafından kaldırılır. Söz konusu 3 aylık sürenin hesaplanmasında, yabancının ülkeyi terk etmesi için kendisine tanınan süre hesaba katılmaz.

c) Kendilerine tanınan terke davet süresi içinde ülkemizden çıkış yapmayan yabancılar hakkında para cezalarını ödeyip ödemediklerine ve 3 aylık süreyi aşıp aşmadıklarına bakılmaksızın 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve ihlal ettikleri süreye karşılık gelen "Ç" kodlu veri girişi yapılır.

ç) Terke davet süresinin geçirilip geçirilmediğine bakılmaksızın çıkış yapmak üzere hudut kapılarına gelen ve para cezalarını ödemeyen yabancılar hakkında vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlal süresine göre gerekli veri girişi ile birlikte N-120 kodlu veri girişi yapılır. Ayrıca terke davet süresini geçirmiş olarak hudut kapısına gelenler hakkında N-96 kodlu veri girişleri de yapılır. Bu yabancıların çıkışlarını müteakip haklarındaki V-137 kodu hudut kapısı personeli tarafından kaldırılır.

d) Hudut kapılarında giriş işlemleri sırasında yabancının terke davet edildiğine ilişkin V-137 kodlu kayda rastlanması halinde bu kayıt hudut kapısı personeli tarafından kaldırılır.

e) Terke davetin tüm şartlarını taşıması kaydıyla herhangi bir şekilde yakalandığı anda pasaportunun bulunmadığı anlaşılan yabancılar da terke davet uygulamasından yararlandırılır.

(13) V-144 (57-A Kapsamında Serbest Bırakılan Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Kanunun 57/A maddesi kapsamında İl Müdürlükleri tarafından yapılan resen değerlendirmede veya Genel Müdürlüğün talimatı üzerine hakkındaki idari gözetim kararı sonlandırılarak idari gözetime alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılar hakkında işlemi gerçekleştiren İl Müdürlüğü tarafından V-144 kodlu veri girişi yapılır.

b) Hakkında V-144 kodu bulunan yabancıların Kanunun 57/A maddesi kapsamında tabi tutuldukları yükümlülüklerini yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde açıklamasına "57/A Yükümlülüklerine Uymama" ibaresi yazılarak V-160 kodlu veri girişi İl Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu yabancılar hakkında aynı zamanda N-171 kodlu veri girişi yapılır.

c) Hakkında V-144 kodu bulunan yabancının çıkış yapmak üzere kendiliğinden hudut kapısına gitmesi halinde hudut kapısında görevli personel tarafından, söz konusu tahdit kaydı kaldırılarak yabancının durumuna uygun diğer kodlar ve idari para cezalarına ilişkin veri girişi yapılır.

(14) V-145 (Gönüllü Geri Dönüş) kodlu veri girişi;

Gönüllü geri dönüş kapsamında ülkemizden çıkışı sağlanan düzensiz göçmenler, insan ticareti mağdurları ve uluslararası koruma sürecinin herhangi bir aşamasında olan yabancılar hakkında işlemi gerçekleştiren İl Müdürlüğü tarafından V-145 kodlu veri girişi yapılır.

(15) V-146 (Türk Pasaportu Şerhli) kodlu veri girişi,

a) 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5'inci maddesi kapsamında hakkında şerh düşülmesi talep edilen ve/veya hakkında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılarak Türk pasaportuna şerh düşüldüğü ancak yabancı menşeli pasaportu için işlem yapılamadığı bildirilen çifte uyruğa haiz Türk vatandaşları için İl Müdürlükleri ve istisnai hallerde Genel Müdürlük tarafından V-146 kodlu veri girişi yapılır.

b) Bahse konu veri girişinin açıklama bölümüne söz konusu talebin hangi il ve hangi güvenlik birimince talep edildiği açıklayıcı bir biçimde yazılır.

c) Söz konusu şahısların hudut kapılarına gelmesi halinde, yapılacak işleme ilişkin olarak hudut kapısı personeli tarafından V-146 kodunun açıklama kısmında bildirilen güvenlik birimiyle iletişime geçilir.

(16) V-147 (Pasaportu Şerhli Türk Vatandaşı Eşi) kodlu veri girişi;

a) FETÖ/PDY kapsamında haklarında işlem yapılan Türk Vatandaşı eşi olduğu bildirilen yabancılar hakkında İl Müdürlükleri ve istisnai hallerde Genel Müdürlük tarafından V-147 kodlu veri girişi yapılır.

b) Bahse konu kaydın açıklama bölümüne söz konusu talebin hangi il ve hangi güvenlik birimince talep edildiği açıklayıcı bir biçimde yazılır.

c) Söz konusu şahısların hudut kapılarına gelmesi halinde, yapılacak işleme ilişkin olarak hudut kapısı personeli tarafından V-147 kodunun açıklama kısmında bildirilen güvenlik birimiyle iletişime geçilir.

(17) V-148 (Geçici Barınma Merkezinde Barınan Kişi) kodlu veri girişi;

Geçici barınma merkezlerinde barınan kişiler hakkında geçici barınma merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğü tarafından V-148 kodlu veri girişi yapılır. Barınanların geçici barınma merkezinden ayrılması durumunda hakkındaki söz konusu tahdit kaydı geçici barınma merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğü tarafından kaldırılır.

(18) V-153 (AYM Üçüncü Ülkeye İlişkin Tedbir Kararı) kodlu veri girişi;

a) Yabancı, vekili veya yasal temsilcisi tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan başvurularda mahkeme tarafından verilen "yabancının üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesinin durdurulmasına ilişkin tedbir ara kararları" nın takibinin sağlanması amacıyla, verilen tedbir kararının mahkeme tarafından idareye tebliğ edilmesi halinde ilgili yabancının üçüncü ülkeye çıkışının durdurulması amacıyla Genel Müdürlük tarafından V-153 kodlu veri girişi yapılır.

b) Anayasa Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararının kaldırıldığının idareye bildirilmesi halinde söz konusu tahdit kaydı kaldırılır.

(19) V-154 (Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İdare Mahkemesine Başvuru) kodlu veri girişi;

a) Yabancı, vekili veya yasal temsilcisi tarafından sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine yapılan başvurularda yabancının Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında anılan süreler içerisinde sınır dışı işleminin durdurulması amacıyla dava açıldığına ilişkin derkenarın idareye sunulması ya da mahkeme tarafından idareye resmi kanallar ile bildirimde bulunulması halinde, bildirimin yapıldığı İl Müdürlüğü tarafından V-154 kodlu veri girişi yapılır.

b) İdare mahkemesi tarafından dava konusu işleme ilişkin nihai kararın verilmesi halinde söz konusu tahdit kaydı kaldırılır.

(20) V-155 (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tedbir Kararı) kodlu veri girişi;

a) Yabancı, vekili veya yasal temsilcisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurularda mahkemece verilen tedbir ara kararları ve esasa ilişkin kararların uygulanmasının takibinin sağlanması amacıyla Genel Müdürlük tarafından V-155 kodlu veri girişi yapılır.

b) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararının kaldırıldığının idareye bildirilmesi halinde söz konusu tahdit kaydı kaldırılır.

(21) V-156 (Avukatlık Vekalet Ücreti) kodlu veri girişi;

a) Genel Müdürlük ve İl Müdürlükleri tarafından yürütülen her türlü iş ve işleme ilişkin açılan davalarda, sulh ceza hâkimliğine yapılan itirazlarda, icra tetkik mercii ve icra takipleri neticesinde idare lehine hükmedilen vekalet ücretinin yabancı/yabancılar tarafından ödenmemesi halinde görevlendirilecek personel tarafından kararın tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde V-156 kodlu veri girişi yapılır.

b) Veri girişi yapılırken vekalet ücretinin tutarına ilişkin olarak, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Saymanlık Müdürlüğü'nün 333.18 no'lu Emanet Hesabına ödenmek üzere "Kararı veren mahkeme/sulh ceza hakimliği/ icra tetkik mercii, icra dairesi bilgileri, esas no., karar no., yabancının adı soyadı, kimlik numarası ve davalı idare vekilinin adı, soyadı ve vekalet ücreti ödemesidir." ibaresi belirtilmek suretiyle İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği adına T.C. Merkez Bankası TR 84 0000 1001 0000 0350 1540 14 IBAN numarasına ödeme yapılması gerektiği açıklamalar kısmına tam olarak yazılır.

(22) V-157 (İkamet İzni Talepleri Reddedilen Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) İkamet izni talepleri reddedilerek 10 (on) gün içerisinde ülkeden çıkış yapmalarına ilişkin olarak "*İkamet İzni Ret Tebliğ Formu*" düzenlenen yabancılar hakkında İl Müdürlükleri tarafından V-157 kodlu veri girişi yapılır.

b) V-157 kodu yabancının ülkemize giriş-çıkış yapmasına engel teşkil etmemekte olup hakkında V-157 kodu bulunan yabancının ülkemizden çıkış yapması halinde söz konusu tahdit kaydı hudut kapısı personeli tarafından kaldırılır.

c) V-157 kodu bulunan ve kendilerine verilen 10 (on) günlük sürede çıkış yapmayanlar hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde ihlal edilen süreye karşılık gelen "Ç" kodlu, bu yabancılardan para cezasını ödemeyenlere ise ayrıca N-120 kodlu veri girişi yapılır.

(23) V-158 (Yabancı Temsilcilik Personel/Aile Bireyi Kimlik Kartı İptal) kodlu veri girişi;

a) Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı temsilciliklerde ve uluslararası kuruluşlarda istihdam edilen yabancılara veya aile üyelerine düzenlenmiş "yabancı temsilcilik personel/aile bireyi kimlik kartları" ndan görevin sona ermesi nedeniyle iptal edilen ve Dışişleri Bakanlığına iade edilmeyenlerin giriş-çıkışlarda kullanılmaması için bu kişiler hakkında İl Müdürlükleri tarafından V-158 kodlu veri girişi yapılır.

b) V-158 kodu bulunan yabancıların giriş yapmak üzere hudut kapılarına gelmeleri halinde vize genel hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. İbraz edilmesi halinde söz konusu kartlar teslim alınarak Dışişleri Bakanlığına gönderilir ve bahse konu tahdit kaydı kaldırılır.

(24) V-159 (Üçüncü Ülkeye Geçiş İşlemleri için Ülkemize Gelen Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Üçüncü ülkeler tarafından her türlü masrafının karşılanması taahhüdüyle ülkemize girişine izin verilen yabancıların, ülkemizde kaldıkları sürede geçici koruma ve uluslararası koruma gibi statülerin amacı dışında kullanılmasını yasaklamak amacıyla ülkemize girişinin sağlandığı hudut kapısı personeli tarafından V-159 kodlu veri girişi yapılır.

b) Bu kapsamda ülkemize girişleri yaptırılan ancak sınır dışı etmeye ilişkin hükümler kapsamında çıkışı sağlanacak olan yabancıların durumuna uygun veri girişleri öncelikle İl Müdürlüklerince tanzim edilir. Akabinde gerekli diğer veri girişlerinin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe derhal bilgi verilir.

c) Yabancıların ülkemizden çıkış yapmaları halinde bu kod yabancının çıkış yaptığı hudut kapısı personeli tarafından kaldırılarak genel hükümlere göre işlem tesis edilir.

(25) V-160 (Semti Meçhule Giden Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Kanunun 57/A maddesi uyarınca alternatif yükümlülüklere tabi tutulan yabancılar ile uluslararası koruma başvuru/statü sahipleri ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların, yükümlülüklerine uymamaları ya da firar etmeleri durumunda İl Müdürlükleri tarafından V-160 kodlu veri girişi yapılarak veri girişinin yapılma sebebi açıklama alanında belirtilir ve buna uygun idari para cezaları uygulanır.

b) Hudut kapısı personeli tarafından, deniz limanlarına gelen gemi mürettebatından ülkesine veya başka bir ülkeye devam etme ya da aynı limanda başka bir gemiye katılma amaçlı giriş izni verilenlerin süresi içerisinde ülkemizden çıkmaması halinde haklarında V-160 kodlu veri girişi hudut kapısı personeli tarafından yapılır.

c) Hakkında V-160 kodu bulunan yabancılardan, Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında sınır dışı etme kararı alınanların V-160 kodu işlemi gerçekleştiren İl Müdürlüğü tarafından kaldırılarak yabancı hakkında verilen kararın niteliğine göre "O" kodlu veri girişi yapılır.

ç) Yabancının İl Müdürlüğü veya hudut kapısı personeli tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu tahdit kaydı tespit eden birim tarafından kaldırılarak ayrıca uygun görülen idari para cezalarına ilişkin veri girişleri de yapılır.

(26) V-161 (AYM Kendi Ülkesine Tedbir Kararı) kodlu veri girişi;

a) Yabancı, vekili veya yasal temsilcisi tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan başvurularda mahkemece verilen "yabancının kendi ülkesine sınır dışı edilmesinin durdurulmasına ilişkin tedbir ara kararları" nın takibinin sağlanması ve yabancının kendi ülkesine çıkışının durdurulması amacıyla Genel Müdürlük tarafından V-161 kodlu veri girişi yapılır.

b) Anayasa mahkemesi tarafından verilen tedbir kararının kaldırıldığının idareye bildirilmesi halinde söz konusu tahdit kaydı kaldırılır.

(27) V-162 (Mahkemece İdari Gözetimi Sonlandırılan Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Kanunun 57 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Sulh Ceza Hakimliğine başvuran yabancılardan Sulh Ceza Hakimliğince idari gözetimlerinin sonlandırılmasına karar verilenler veya 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında İdare Mahkemesince sınır dışı etme kararı iptal edilenlerden idari gözetimi sonlandırılan yabancılar hakkında idari gözetimi sonlandıran İl

Müdürlüğü tarafından V-162 kodlu veri girişi yapılarak açıklama kısmına mahkeme ya da sulh ceza hakimliği kararının tarih ve sayısı yazılır.

b) Hakkında V-162 kodu bulunan yabancının çıkış yapmak üzere kendiliğinden hudut kapısına gitmesi halinde hudut kapısında görevli personel tarafından, V-162 kodu kaldırılan yabancının durumuna uygun diğer veri girişleri ve idari para cezalarına ilişkin veri girişleri yapılır.

c) V-162 kodu bulunan yabancı hakkında, yeni bir gerekçenin ortaya çıkması ya da yabancı hakkında farklı bir olay ve/veya yeni bir bilgi nedeniyle sınır dışı etme kararı alınması gerektiği durumlar saklı kalmak kaydıyla, aynı gerekçe nedeniyle yeniden idari gözetim kararı alınamaz.

ç) Yabancı hakkında yeni bir gerekçe ile idari gözetim kararı alınması halinde V-162 kodu işlemi yapan İl Müdürlüğü tarafından kaldırılır.

(28) V-163 (Detaylı İncelemeye Tabi Tutulacak Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Ülkemize giriş yapmak üzere hudut kapılarına gelecek olan yabancılardan API/PNR ve diğer giriş-çıkış sistemleri tarafından uygulanacak senaryo sonucunda belirlenerek kapsamlı incelemeye tutulması gerektiği değerlendirilenler hakkında hudut kapısı personeli tarafından V-163 kodlu veri girişi yapılır.

b) Hakkında aktif V-163 kodu bulunan yabancılar hudut kapılarına gelmeleri halinde "Düzensiz Göç Risk Analiz Birimi" ne yönlendirilir. Anılan birim tarafından yabancının ülkemize girmesinin uygun görülmesi halinde söz konusu tahdit kaydı kaldırılır ve genel hükümlere göre işlem tesis edilir. Yabancının ülkemize girmesinin uygun görülmemesi halinde ise hudut kapısı personeli tarafından Ç-166 kodlu veri girişi yapılarak geldiği ülkeye geri gönderilmesi sağlanır.

c) Hakkında V-163 kodu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yabancıya ilişkin ayrıca gerekli görülmesi halinde 22.04.2014 tarih ve 34113419-49610-1089 sayılı genelge kapsamında da inceleme ile değerlendirme yapılmasına ilişkin hükümler saklıdır.

(29) V-164 (Sınır Dışı Etme İşlemi Gerçekleştirilen) kodlu veri girişi;

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan ve bu karar uygulanmak üzere hudut kapılarına götürülen yabancılara, sınır dışı etme işlemini gerçekleştiren İl Müdürlüğü tarafından V-164 kodlu veri girişi yapılır. Herhangi bir vesileyle sınır dışı etme işleminin fiziki olarak gerçekleştirilememesi halinde V-164 kodu işlemi gerçekleştiren İl Müdürlüğü tarafından kaldırılır.

(30) V-165 (Kayıt İşleminde Sahtecilik/Yalan Beyanda Bulunan Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Geçici koruma kapsamındaki yabancılardan 4 veya 4 ten fazla olmak üzere kayıt işlemi yaptıranlar hakkında İl Müdürlüğü tarafından V-165 kodlu veri girişi yapılır.

b) V-165 kodu bulunan yabancı hakkında Geçici Koruma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi kapsamında işlem yapılmasının akabinde Kanunun 52 ile 60 ıncı maddeleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemler yürütülür. Bu yabancılardan idari para cezalarını ödemeyenler hakkında N-169 kodlu veri girişi İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

(31) V-173 (Geçici Giriş İzni Verilen Suriyeli Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Herhangi bir nedenle Genel Müdürlük veya İl Müdürlükleri tarafından geçici olarak ülkemize giriş izni verilen Suriyeli yabancılar hakkında hudut kapısı personeli tarafından V-173 kodlu veri girişi yapılır.

b) Hakkında V-173 kodu bulunan yabancılar ülkemize giriş amaçlarının geçici koruma bulmak dışında başka bir sebep olması nedeniyle geçici koruma kapsamına alınmayacaklardır.

c) Hakkında V-173 kodu bulunan yabancının ülkemizden çıkış yapmak üzere hudut kapısına gitmesi halinde hudut kapısı personeli tarafından söz konusu tahdit kaydı kaldırılır.

ç) Hakkında V-173 kodu bulunan yabancının sınır dışı edilecek olması ya da gönüllü geri dönüş kapsamında çıkışının sağlanacak olması halinde işlemi gerçekleştiren İl Müdürlüğü tarafından söz konusu tahdit kaydı kaldırılır.

d) Hakkında V-173 kodu bulunan yabancının "Geçici İzin" süresinde ülkemizden çıkış yapmaması ve idari para cezalarını ödememesi halinde İl Müdürlüğü veya hudut kapısı personeli tarafından N-169 kodlu veri girişi yapılır.

(32) V-174 (Tedavi Amaçlı Giriş İzni Verilen Suriyeli Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Suriye Arap Cumhuriyeti'nde güvenliği sağlanan bölgelerde bulunan sağlık hizmet sunucuları tarafından ülkemizdeki sağlık hizmet sunucularına sevk edilen veya ambulanslarla yaralı olarak getirilen yabancılar hakkında hudut kapısı personeli tarafından V-174 kodlu veri girişi yapılır.

b) Hakkında V-174 kodu bulunan yabancının ülkemizden çıkış yapmak üzere hudut kapısına gitmesi halinde hudut kapısı personeli tarafından söz konusu tahdit kaydı kaldırılır.

c) Hakkında V-174 kodu bulunan yabancının sınır dışı edilecek olması ya da gönüllü geri dönüş kapsamında çıkışının sağlanacak olması halinde işlemi gerçekleştiren İl Müdürlüğü tarafından söz konusu tahdit kaydı kaldırılır.

(33) V-175 (Geçici Koruma Sonlandırılmaksızın Suriye'ye Giriş-Çıkış Yapacak Yabancılar) kodlu veri girişi;

a) Genel Müdürlük veya Valilikler tarafından geçici koruması sonlandırılmadan Suriye Arap Cumhuriyeti'ne çıkış yapmasına ve akabinde tekrar ülkemize girmesine izin verilen yabancılar hakkında yabancının ülkemizden çıkış yapmasının ardından hudut kapısı personeli tarafından V-175 kodlu veri girişi yapılır.

b) Hakkında V-175 kodu bulunan yabancının ülkemize giriş yapmak üzere hudut kapılarına gelmesi halinde bahse konu tahdit kaydı hudut kapısı personeli tarafından kaldırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İstisnai Kişiler

Hariçte Bırakılacaklar

Madde 18

(1) Aşağıda yer alan kişiler giriş yasağı ve ön izin kararı kapsamı dışında tutulacaktır:

a) Türk vatandaşı olanlar veya birden çok vatandaşlığı olanlardan aynı zamanda Türk vatandaşlığını muhafaza edenler,

b) Ç-141, Ç-149, Ç-150 ve G kodlu veri girişleri hariç olmak üzere, 5901 sayılı Kanun kapsamında mavi kart hamili olanlar,

c) Ç-141, Ç-149, Ç-150 ve G kodlu veri girişleri hariç olmak üzere KKTC vatandaşları,

ç) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca daha erken yaşta ergin olmuş olsa bile 18 yaşını doldurmamış olanlar.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki 18 yaşından küçüklere ilişkin olarak;

a) 18 yaşından küçük yabancılara ilişkin idari para cezaları refakatinde bulunduğu yetişkinin cezasına eklenir; ancak 18 yaşından küçük olan yabancının herhangi bir yetişkinin refakatinde bulunmaması halinde idari para cezalarına ilişkin veri girişi kendisine yapılır.

b) Uluslararası terörizm faaliyetlerine doğrudan katıldığı, katılabileceği veya destek verdiği ya da kamu düzeni ve kamu güvenliği açısında tehdit oluşturduğu bildirilenlerden 12 yaşını doldurmuş olanlar hakkında durumlarına uygun "Ç", "G" ve/veya "N" kodlu veri girişleri yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yürürlükten Kaldırmaya İlişkin Hükümler

Madde 19

(1) Bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanan süreli tahdit kodları süresi doluncaya kadar, süresiz olan tahdit kodları ise her halükarda hüküm ve sonuçlarını devam ettirir. Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren bu genelgede düzenlenen hususlar için ekte yer alan tahdit kodları haricinde veri girişi yapılamaz.

(2) Türkiye'ye giriş yasağı konularıyla ilgili bu genelgeden önce yayımlanmış olan mevzuattan bu genelgeyle çelişen hükümlere ilişkin olarak Genel Müdürlüğün görüşü alınır.

Nihai Hükümler

Madde 20

(1) Bu genelgede yer alan hükümler, özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tüm yabancı ülke vatandaşlarına ayrım gözetmeksizin uygulanır.

(2) Bu genelgede yer alan tahdit kodlarının tamamına ilişkin olarak gerekli hallerde Genel Müdürlük tarafından veri girişi ve kaldırma işlemi yapılabilir.

(3) Yabancının durumunun, birden çok suç türünü kapsaması halinde *(vize ihlali, cezalı vize/ikamet harcı, genel ahlak, kamu sağlığı vb.)* durumuna uyan tüm suç kodlarıyla veri girişi yapılır.

(4) "Ç" kodlu veri girişleri, yabancının ülkemizden çıkışı için harekete geçildiği anda sınır dışı işlemini yapan İl Müdürlüğü tarafından yabancı hudut kapısına götürülmeden önce yapılır. Yabancının ülkeden çıkışının yaptırılamaması durumunda ise tanzim edilen tahdit kayıtlarının tümü kaldırılır.

(5) V-145 kodlu veri girişi bulunan ve gönüllü geri dönüş kapsamında ülkemizden çıkış yapan yabancılar hakkında idari para cezalarını ödemeyenler hariç olmak üzere vize, vize muafiyeti, ikamet ve çalışma izni ihlalinden kaynaklı veri girişi yapılmaz.

(6) Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a, b, c, ç, d ve k) bentleri kapsamında sınır dışı edilen yabancılar hakkında gerekli tahdit veri girişlerinin yapılabilmesini teminen, İl Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe ivedilikle bilgi verilir.

(7) Ülkemize giriş-çıkış işlemleri sırasında ya da ülke içerisinde hakkında "H", "M", "Y" veya "Ş" kodlu tahdit kaydı/kayıtları bulunduğu tespit edilen yabancılara ilişkin iş ve işlemler İnterpol-Europol Dairesi Başkanlığı'nın 2009/36 sayılı genelgesi gözetilerek gerçekleştirilir.

Yürürlük

Madde 21

(1) Bu genelge, onaylandığı tarihten itibaren 14 gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22

(1) Bu genelge hükümleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülür.

OLUR

../.../2020

Süleyman SOYLU

Bakan

EK-1

"Ç" KODLU TAHDİT KAYITLARININ SUÇ KODLARI VE SUÇ KODU TANIMLARI

TAHDİT SUÇ KODU	TAHDİT SUÇ KODU TANIMI
101	Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı)
102	Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı)
103	Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)
104	Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)
105	Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)
113	Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar
114	Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar
115	Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar
116	Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar
117	Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar
118	Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar
141	Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen
149	Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen
150	Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar
151	Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri
152	Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar
166	Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan
167	3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen

EK-2

"G" KODLU TAHDİT KAYITLARININ SUÇ KODLARI VE SUÇ KODU TANIMLARI

TAHDİT SUÇ KODU	TAHDİT SUÇ KODU TANIMI
26	Yasadışı Örgüt Faaliyetleri
34	Sahtecilik
42	Uyuşturucu Madde Suçu
43	Kaçakçılık Suçları
48	Fuhuşa Aracılık Etme ve Yer Temini
58	Öldürme Suçları
64	Tehdit
65	Hırsızlık
66	Gasp ve Yağma
67	Dolandırıcılık
78	Bulaşıcı Hastalık Taşıma
82	Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet
87	Genel Güvenlik
99	Diğer

EK-3

"N" KODLU TAHDİT KAYITLARININ SUÇ KODLARI VE SUÇ KODU TANIMLARI

TAHDİT SUÇ KODU	TAHDİT SUÇ KODU TANIMI
26	Yasadışı Örgüt Faaliyetleri
34	Sahtecilik
42	Uyuşturucu Madde Suçu
43	Kaçakçılık Suçları
48	Fuhuşa Aracılık Etme ve Yer Temini
58	Öldürme Suçları
64	Tehdit
65	Hırsızlık
66	Gasp ve Yağma
67	Dolandırıcılık
78	Bulaşıcı Hastalık Taşıma
82	Milli Güvenliğimiz Aleyhine Faaliyet
87	Genel Güvenlik
98	İnsan Ticareti Mağduru Olarak Tespit Edilen Yabancı
99	Diğer

EK-4

"N" KODLU İDARİ YAPTIRIMLAR

TAHDİT KODU	TAHDİT İDARİ YAPTIRIM TANIMI
95	Giriş Yasağı İhlalinin İdari Para Cezası
96	Tanınan Sürede Ülkemizden Çıkış Yapmamanın İdari Para Cezası
97	Adres Beyanına İlişkin İdari Para Cezası
119	6735 Sayılı Kanuna Göre İzinsiz Çalışmanın İdari Para Cezası
120	Vize/Vize Muafiyeti/Çalışma İzni/İkamet İzni İhali Sebebiyle İdari Para Cezası
135	Yasadışı Giriş-Çıkış Yapmanın Veya Teşebbüs Etmenin İdari Para Cezası
136	Sınır Dışı Seyahat Masrafı
168	102 nci Maddenin Ç Bendine Muhalefetten Kaynaklı İdari Para Cezası
169	Bakanlıkça Belirlenen İdari Yükümlülüklere Uymamaya İlişkin İdari Para Cezası
170	Kabahatler Kanunu ve Diğer İlgili Kanunların İhlalinden Kaynaklanan İdari Para Cezası
171	Belirlenen Yükümlülükleri Yerine Getirmemeden Kaynaklanan İdari Para Cezası
172	Gönüllü Geri Dönüşe İlişkin Seyahat Masrafı

EK-5

"O" KODLU İDARİ TAKİP KODLARI

TAHDİT KODU	TAHDİT SUÇ KODU TANIMI
100	(UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar-1 Yıl)
176	(UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar-3 Yıl)
177	(UK Talebi Olumsuz Değerlendirilen Yabancılar-5 Yıl)

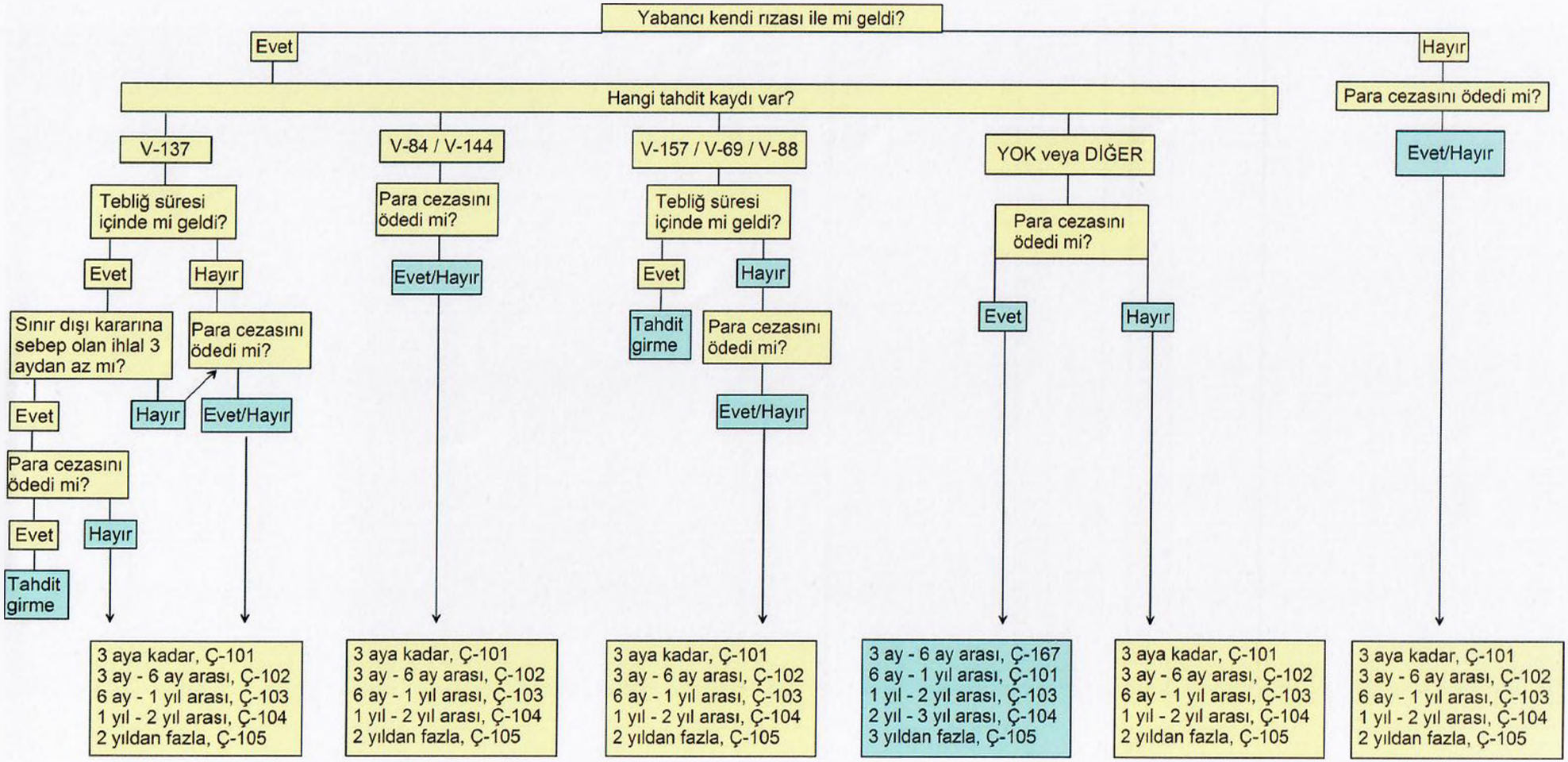
EK-6

"V" KODLU İDARİ TAKİP KODLARI

TAHDİT KODU	TAHDİT İDARİ TAKİP TANIMI
68	İkamet İzni Verilmesi Bakanlık İznine Tabi
69	İkamet İzni İptal Edilen Yabancılar
70	Formalite Evlilik
71	Adres Değişikliğini Bildirmeyen/Gerçeğe Aykırı Beyan Eden Yabancılar
74	Çıkışı Bakanlık/Valiliklere Bildirilecek Yabancılar
84	180/90 İkamet Şartlı Vize
87	Gönüllü Geri Dönüş Yapan Geçici Koruma Sahibi
88	Çalışma İzni Geçersiz Kılınan Yabancılar
89	Geri Kabulü Sağlanan Yabancılar
91	Ülkeden Çıkışı İzne Tabi Olan Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar
92	Mükerrer Kaydı Olan Geçici Koruma Sahibi Yabancılar
137	Türkiye'yi Terke Davet Edilen Yabancılar
144	57-A Kapsamında Serbest Bırakılan Yabancılar
145	Gönüllü Geri Dönüş
146	Türk Pasaportu Şerhli
147	Pasaportu Şerhli Türk Vatandaşı Eşi
148	Geçici Barınma Merkezinde Barınan Kişi
153	AYM Üçüncü Ülkeye İlişkin Tedbir Kararı
154	Sınır Dışı Etme Kararına Karşı İdare Mahkemesine Başvuru
155	Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tedbir Kararı
156	Avukatlık Vekâlet Ücreti
157	İkamet İzni Talepleri Reddedilen Yabancılar
158	Yabancı Temsilcilik Personel/Aile Bireyi Kimlik Kartı İptal
159	Üçüncü Ülkeye Geçiş İşlemleri İçin Ülkemize Gelen Yabancılar

160	Semti Meçhule Giden Yabancılar
161	AYM Kendi Ülkesine Tedbir Kararı
162	Mahkemece İdari Gözetimi Sonlandırılan Yabancılar
163	Detaylı İncelemeye Tabi Tutulacak Yabancılar
164	Sınır Dışı Etme İşlemi Gerçekleştirilen
165	Kayıt İşleminde Sahtecilik/Yalan Beyanda Bulunan Yabancılar
173	Geçici Giriş İzni Verilen Suriyeli Yabancılar
174	Tedavi Amaçlı Giriş İzni Verilen Suriyeli Yabancılar
175	Geçici Koruma Sonlandırılmaksızın Suriye'ye Giriş-Çıkış Yapacak Yabancılar

TAHDİT GENELGESİ 6. MADDE BİRİNCİ FIKRANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
(TASLAKTIR UYGUN GÖRÜŞ ALINDIKTAN SONRA ARİS PROGRAMINDA HAZIRLATILACAKTIR)



* Para cezasının ödenmediği hallerde N-120 tahdit kaydı mutlaka girilecektir.
* Yukarıda yer alan tahdit kayıtları (V-137, V-84, V-88, V-144, V-157, V-69) yabancının ülkeden çıkışını müteakip kaldırılacaktır.
* Bu tablo yalnızca yasal kalış hakkı ihlaline ilişkin olup Tahdit Genelgesinin diğer maddeleri uyarınca tesis edilmesi gereken tahdit kayıtları mutlaka girilecektir.
* Kendi rızası ile hudut kapısına gelerek para cezasını ödeyen ve yukarıda yer alan tahdit kayıtları bulunmayan yabancılara 3 aya kadar giriş yasağı girilmediğine ve bu kategorideki giriş yasaklarının farklı olduğuna dikkat ediniz.
* Tavsiye niteliğinde olan bu tablo ile Tahdit Genelgesinin çelişmesi halinde Genelgede yer alan hükümler esas alınacaktır.
* V-137 = Terke Davet Edilen * V-84 = İkamet Şartlı Giriş * V-88 = Çalışma İzni Geçersiz Kılınan
* V-157 = İkamet İzni Reddedilen * V-69 = İkamet İzni İptal Edilen * V-144 = İdari Gözetimi Sonlandırılan

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖÇ İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G Kodlu Giriş Yasağı Kararı Tebliğ Formu

Yabancıya İlişkin Bilgiler			
Adı			
Soyadı			
Baba Adı			
Anne Adı			
Doğum Tarihi	__/__/__	**Uyruğu**	
İletişim Dili			
Karar ve Değerlendirmeye İlişkin Bilgiler			
Giriş Yasağı Kararı Başlangıç-Bitiş Tarihi	**1)**	__/__/20__ *	__/__/20__ **
	2)	__/__/20__	__/__/20__

* Bu alana giriş yasağı kararının başlangıç tarihi yazılacaktır.

** Bu alana giriş yasağı kararının bitiş tarihi yazılacaktır.

1. Giriş Yasağı Kararı

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hakkınızda giriş yasağı kararı alınmıştır.

Hakkınızdaki giriş yasağının süresi 5 (beş) yıldır. Ancak kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması halinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla 10 (on) yıl daha uzatılabilir.

Hakkınızda giriş yasağı kararı alınmasına dayanak teşkil eden husus/hususlar sebebiyle;

☐ İkamet izninizin iptali için gerekli işlemler başlatılacaktır.

☐ Çalışma izninizin iptali için gerekli işlemler başlatılacaktır.

Hakkınızda alınan giriş yasağı kararının süresi dolmuş olsa dahi idari para cezanızı ödememenizden kaynaklanan ön izin kararına ilişkin hükümler saklıdır.

2. Giriş Yasağı Kararına Karşı Yargı Yoluna Başvuru

- Şahsınız veya yasal temsilciniz ya da avukatınız tarafından, giriş yasağı kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 (altmış) gün içinde idare mahkemesine başvurulabilir.
- Mahkemeye başvuran kişi, giriş yasağı kararı veren makama da başvurusunu bildirir.
- Mahkemeye yapılan başvurular giriş yasağını durdurmaz.

Bu belge, bir nüshası avukatına/yabancıya/yasal temsilcisine verilmek üzere iki nüsha olarak hazırlanmış olup, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yukarıda açık kimliği yazılı yabancıya kendi dilinde/anladığı dilde, __/__/20__ tarihinde ve __:__ saatinde yazılı olarak tebliğ edilmiş ve imza altına alınarak bir sureti tebellüğ edene verilmiştir.

Tebliğ Eden **Tebellüğ Eden**

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖÇ İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ç Kodlu Giriş Yasağı Kararı Tebliğ Formu

Yabancıya İlişkin Bilgiler			
Adı			
Soyadı			
Baba Adı			
Anne Adı			
Doğum Tarihi	__/__/____	**Uyruğu**	
İletişim Dili			
Karar ve Değerlendirmeye İlişkin Bilgiler			
Giriş Yasağı Kararı Başlangıç-Bitiş Tarihi	**1)**	__/__/20__ *	__/__/20__ **
	2)	__/__/20__	__/__/20__

* Bu alana giriş yasağı kararının başlangıç tarihi yazılacaktır.

** Bu alana giriş yasağı kararının bitiş tarihi yazılacaktır.

1. Giriş Yasağı Kararı

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü / ..... Valiliği (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) tarafından hakkınızda giriş yasağı kararı alınmıştır.

Hakkınızda giriş yasağı kararı alınmasına dayanak teşkil eden husus/hususlar sebebiyle;

☐ İkamet izninizin iptali için gerekli işlemler başlatılacaktır.

☐ Çalışma izninizin iptali için gerekli işlemler başlatılacaktır.

Türkiye'ye girişinizin yasaklı olduğu süre içerisinde giriş yapmak istemeniz halinde, Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden amacına uygun (özel meşruhatlı) vize almanız gerekmektedir.

Hakkınızda tahsis edilen giriş yasağı süresinin sona ermesi yüz seksen günde doksan gün kuralının uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. Her halükarda vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye'de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez."

Hakkınızda alınan giriş yasağı kararının süresi dolmuş olsa dahi idari para cezanızı ödememenizden kaynaklanan ön izin kararına ilişkin hükümler saklıdır.

2. Giriş Yasağı Kararına Karşı Yargı Yoluna Başvuru

- Şahsınız veya yasal temsilciniz ya da avukatınız tarafından, giriş yasağı kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 (altmış) gün içinde idare mahkemesine başvurulabilir.
- Mahkemeye başvuran kişi, giriş yasağı kararı veren makama da başvurusunu bildirir.
- Mahkemeye yapılan başvurular giriş yasağı kararını durdurmaz.

Bu belge, bir nüshası avukatına/yabancıya/yasal temsilcisine verilmek üzere iki nüsha olarak hazırlanmış olup, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yukarıda açık kimliği yazılı yabancıya kendi dilinde/anladığı dilde, __/__/20__ tarihinde ve __:__ saatinde yazılı olarak tebliğ edilmiş ve imza altına alınarak bir sureti tebellüğ edene verilmiştir.

Tebliğ Eden **Tebellüğ Eden**

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖÇ İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Suç Türlerine İlişkin N Kodlu Ön İzin Kararı Tebliğ Formu

Yabancıya İlişkin Bilgiler			
Adı			
Soyadı			
Baba Adı			
Anne Adı			
Doğum Tarihi	__/__/__	**Uyruğu**	
İletişim Dili			
Karar ve Değerlendirmeye İlişkin Bilgiler			
Giriş Yasağı Kararı Başlangıç-Bitiş Tarihi	**1)**	__/__/20__ *	__/__/20__ **
	2)	__/__/20__	__/__/20__

* Bu alana giriş yasağı kararının başlangıç tarihi yazılacaktır.

** Bu alana giriş yasağı kararının bitiş tarihi yazılacaktır.

1. Ön İzin Kararı

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hakkınızda ön izin kararı alınmıştır.

Hakkınızda ön izin kararı alınmasına dayanak teşkil eden husus/hususlar sebebiyle;

☐ İkamet izninizin iptali için gerekli işlemler başlatılacaktır.

☐ Çalışma izninizin iptali için gerekli işlemler başlatılacaktır.

Suç türü kapsamında hakkınızda ön izin kararı alınmış olması halinde ancak Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden amacına uygun (özel meşruhatlı) vize alarak Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz.

2. Ön İzin Kararına Karşı Yargı Yoluna Başvuru

- Şahsınız veya yasal temsilciniz ya da avukatınız tarafından, ön izin kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 (altmış) gün içinde idare mahkemesine başvurulabilir.
- Mahkemeye başvuran kişi, ön izin kararı veren makama da başvurusunu bildirir.
- Mahkemeye yapılan başvurular ön izin kararını durdurmaz.

Bu belge, bir nüshası avukatına/yabancıya/yasal temsilcisine verilmek üzere iki nüsha olarak hazırlanmış olup, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yukarıda açık kimliği yazılı yabancıya kendi dilinde/anladığı dilde, __/__/20__ tarihinde ve __:__ saatinde yazılı olarak tebliğ edilmiş ve imza altına alınarak bir sureti tebellüğ edene verilmiştir.

Tebliğ Eden **Tebellüğ Eden**

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
GÖÇ İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdari Para Cezalarına İlişkin N Kodlu Ön İzin Kararı Tebliğ Formu

Yabancıya İlişkin Bilgiler				
Adı				
Soyadı				
Baba Adı				
Anne Adı				
Doğum Tarihi	__/__/__	**Uyruğu**		
İletişim Dili				
Karar ve Değerlendirmeye İlişkin Bilgiler				
Giriş Yasağı Kararı Başlangıç-Bitiş Tarihi	1)	__/__/20__ *	__/__/20__ **	
	2)	__/__/20__	__/__/20__	

* Bu alana giriş yasağı kararının başlangıç tarihi yazılacaktır.

** Bu alana giriş yasağı kararının bitiş tarihi yazılacaktır.

1. Ön İzin Kararı

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, ... Valiliği (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) tarafından hakkınızda ön izin kararı alınmıştır.

Hakkınızda ön izin kararı alınmasına dayanak teşkil eden husus/hususlar sebebiyle;

☐ İkamet izninizin iptali için gerekli işlemler başlatılacaktır.

☐ Çalışma izninizin iptali için gerekli işlemler başlatılacaktır.

İdari para cezanızı ödememeniz nedeni ile hakkınızda alınan ön izin kararı, idari para cezasının ödendiğine ilişkin makbuzun idareye tebliğ edilmesi halinde kaldırılır ve girişinize engel olacak başka bir hususun bulunmaması kaydıyla Türkiye'ye girişinize izin verilir.

2. Ön İzin Kararına Karşı Yargı Yoluna Başvuru

- Şahsınız veya yasal temsilciniz ya da avukatınız tarafından, ön izin kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 (altmış) gün içinde idare mahkemesine başvurulabilir.
- Mahkemeye başvuran kişi, ön izin kararı veren makama da başvurusunu bildirir.
- Mahkemeye yapılan başvurular ön izin kararını durdurmaz.

Bu belge, bir nüshası avukatına/yabancıya/yasal temsilcisine verilmek üzere iki nüsha olarak hazırlanmış olup, hakkında sınır dışı etme kararı alınan yukarıda açık kimliği yazılı yabancıya kendi dilinde/anladığı dilde, __/__/20__ tarihinde ve __:__ saatinde yazılı olarak tebliğ edilmiş ve imza altına alınarak bir sureti tebellüğ edene verilmiştir.

Tebliğ Eden **Tebellüğ Eden**

EBYS-2020.07.02-21.51.44.920-72

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı

Bakanlık Genelge No:2020/17

Sayı : 31978405-000-E.24031 30/06/2020
Konu : Tahdit İş ve İşlemlerine İlişkin Genelge

DAĞITIM YERLERİNE

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gerekli görülen hallerde yabancıların Türkiye'ye girişlerinin yasaklanabileceğini ve/veya ön izin şartına bağlanabileceğini düzenlemiş olup yasağı ve ön izin işlemlerinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Valilikler yetkilendirilmiştir.

Anılan Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında tanınan bu yetkinin hangi şart ve hallerde kullanılacağını düzenleyen "*Tahdit Genelgesi*" sunulmuş olup; söz konusu Genelge ile birlikte tahdit kodlarında sadeleştirmeye gidilmiş, giriş yasaklarına ilişkin süreler güncellenmiş, idari para cezalarına ilişkin tahditler ön izin kapsamına alınmış ve güncel mevzuata uygun olarak yeni tahdit kodları oluşturulmuştur.

Bu itibarla;

1) Bahse konu Genelge ile birlikte, çeşitli kanunlar kapsamında düzenlenen idari para cezalarını ödemeyen yabancılar hakkında tahdit veri girişi yapılabilecek olup herhangi bir kanunda düzenlenen idari para cezasını ödemeyen yabancıların bilgilerinin (pasaport, kimlik ya da yasal kalış statülerine ilişkin belgelerinin bir nüshası ile birlikte) ve işleme ilişkin tutanakların İl Göç İdresi Müdürlüklerine bildirilmesi halinde İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından tahdit veri girişi yapılabileceği,

2) Genelgenin tüm birimlerinize duyurulması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeksizin uygulanması hususunda;

Gereğini arz ve rica ederim.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için *https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama* adresine girerek (qbYuZM-p7nv5d-Q6p/Ao-o1xLdp-YcDuCV0U) kodunu yazınız.

Telefon No: Faks No:
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Gökhan GÖZÜBEK
Göç Uzman Yardımcısı
Telefon No:0931

Süleyman SOYLU
Bakan

Ek:
1- Dağıtım Listesi (1 Sayfa)
2- Genelge (29 Sayfa)
3- İş Akış Şeması (1 Sayfa)
4- Giriş Yasağı Tebliğleri (4 Sayfa)

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için *https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama* adresine girerek (qbYuZM-p7nv5d-Q6p/Ao-o1xLdp-YcDuCV0U) kodunu yazınız.

Telefon No: Faks No:
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Bilgi için: Gökhan GÖZÜBEK
Göç Uzman Yardımcısı
Telefon No:0931